

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1398

19 de agosto de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a la

LEY

Para enmendar la Secciones 5050.15 y 6042.07, de la Ley 1 de 2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de fortalecer los requisitos de verificación de edad en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La venta y el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad representan uno de los principales retos de salud pública y seguridad en Puerto Rico y los Estados Unidos. El consumo temprano de alcohol tiene consecuencias que van más allá del consumo ocasional, ya que aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, violencia, problemas de salud mental, bajo rendimiento académico y el desarrollo de trastornos relacionados con su consumo en la adultez. Aunque la ley prohíbe expresamente su venta a personas menores de 18 años, muchos jóvenes continúan teniendo acceso a ellas. En Puerto Rico, la legislación prohíbe que los establecimientos con licencia vendan o donen bebidas alcohólicas a menores de edad y exige que los comerciantes verifiquen la identificación de los compradores cuando exista duda sobre su edad. Sin embargo, la existencia de la ley por sí sola no garantiza su cumplimiento. En muchos casos, los establecimientos no

solicitan una identificación válida o no realizan una verificación adecuada, lo que facilita el acceso de los menores a bebidas alcohólicas. A esto se suma el problema del uso de identificaciones falsas por parte de los menores de edad.

Ante esta problemática, numerosos estados de Estados Unidos han implementado estrategias que han demostrado ser efectivas para reducir las ventas ilegales de alcohol a menores de edad. Una de las medidas más exitosas son los llamados operativos de cumplimiento (compliance checks). Estos consisten en que las agencias de ley y orden envían a un menor de edad, bajo estricta supervisión, a intentar comprar bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados. Si el comerciante realiza la venta sin verificar la edad del comprador, puede enfrentar multas, sanciones administrativas e incluso la suspensión o revocación de su licencia para vender alcohol. Diversos estudios han encontrado que cuando estos operativos se realizan de manera frecuente y constante, las ventas ilegales a menores disminuyen considerablemente, ya que los comerciantes perciben un mayor riesgo de ser inspeccionados.

Otra estrategia implementada en muchos estados consiste en establecer un sistema de sanciones progresivas para los negocios que incumplen la ley. Bajo este modelo, una primera infracción puede conllevar una multa económica, mientras que las violaciones repetidas resultan en multas más elevadas, suspensión temporal de la licencia y, en los casos más graves, la revocación permanente del permiso para vender bebidas alcohólicas. Este sistema crea un fuerte incentivo para que los establecimientos capaciten adecuadamente a sus empleados y adopten procedimientos más rigurosos para verificar la edad de los clientes antes de realizar una venta.

Finalmente, muchos estados complementan estas medidas con campañas de educación pública dirigidas a padres, jóvenes, escuelas y comerciantes. Con esto se busca informar sobre los riesgos físicos, psicológicos y sociales asociados con el consumo temprano de alcohol, además de explicar las consecuencias legales para quienes faciliten bebidas alcohólicas a menores de edad. La evidencia demuestra que las campañas educativas son mucho más efectivas cuando se combinan con inspecciones frecuentes y

una aplicación consistente de la ley, ya que la educación por sí sola no suele ser suficiente para modificar conductas. La venta y el suministro de alcohol a menores de edad continúan siendo un problema de salud pública que requiere una respuesta integral. La experiencia de diversos estados demuestra que las estrategias más efectivas combinan una fiscalización constante, sanciones proporcionales, y campañas educativas dirigidas a toda la comunidad. Puerto Rico podría fortalecer sus esfuerzos adoptando y ampliando estas prácticas, aumentando la frecuencia de las inspecciones, y reforzando la educación preventiva. Un enfoque integral contribuiría a reducir el acceso de los menores al alcohol, proteger su salud y seguridad, y disminuir los costos sociales asociados con el consumo de alcohol durante la adolescencia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se enmienda la Sección 5050.15 a la Ley 1 del 2011, según enmendada,
2 conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que se lea
3 como sigue:

4 “Sección 5050.15. — Venta o Donación de Bebidas Alcohólicas Prohibidas a Menores
5 de Dieciocho (18) Años.

6 (a) Ningún traficante venderá o donará bebidas alcohólicas a un menor de
7 dieciocho (18) años de edad, ya sea para su uso personal o para el uso de otras
8 personas. Tampoco empleará a menores de dieciocho (18) años en el expendio de
9 bebidas alcohólicas.

10 (b) Todo traficante de bebidas alcohólicas al por mayor o al detal requerirá [**de**
11 **cualquier persona que aparente ser menor de veintisiete (27) años**] *que toda persona*
12 *que solicite bebidas alcohólicas presente una tarjeta de identificación con su retrato y fecha*

de nacimiento, previo a la venta de bebidas alcohólicas, empleo o utilización de dicha persona en el expendio, venta o tráfico de bebidas alcohólicas.

Artículo 2.- Se enmienda el Sección 6042.07 a la Ley 1 del 2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

“Sección 6042.07. – Imposición y Cobro de Multas Administrativas.

El Secretario queda por la presente autorizado, a su discreción y a solicitud del infractor, a imponer y cobrar multas administrativas que no excederán de diez mil (10,000) dólares por cada infracción a las disposiciones de los Subtítulos C y E, relacionadas con derechos de licencia, o a los reglamentos que se aprueben para su ejecución, en caso de delito menos grave, en cualquier momento antes de la celebración del juicio. En tales casos el Tribunal, previa notificación del Secretario, discontinuará y dará por terminado el procedimiento criminal iniciado al efecto.

Por otro lado, luego de una segunda infracción al Subtítulo E Capítulo 5, Sección 5050.15, el Secretario queda autorizado a su discreción, a suspender la licencia de bebidas alcohólicas por un mínimo de seis (6) meses. Así mismo queda autorizado a suspender la licencia de bebidas alcohólicas indefinidamente a la tercera infracción. En tales casos el Tribunal, previa notificación del Secretario, discontinuará y dará por terminado el procedimiento criminal iniciado al efecto.”

Artículo 3.- Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera

1 anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
2 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
3 sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,
4 artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de
5 la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
6 persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
7 palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo,
8 acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución,
9 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del
10 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
11 válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los
12 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida
13 posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional
14 alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su
15 aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado
16 esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

17 Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.